

ANEXO 5A
MINUTA DE CONTRATO
DE COFATURAMENTO

Edital nº 32/2026 – Concorrência Eletrônica nº 04/2026

SUMÁRIO

CONTRATO DE COFATURAMENTO	3
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES	4
CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETO	7
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA	8
CLÁUSULA QUARTA – DO CADASTRO DE USUÁRIOS	8
CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO, DO CÁLCULO E DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS	9
CLÁUSULA SEXTA – ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR.....	11
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA	12
CLÁUSULA OITAVA – DAS ATIVIDADES CORRELATAS	13
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS	13
CLÁUSULA DÉCIMA – DO SISTEMA INFORMATIZADO DA CONCESSIONÁRIA	14
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES.....	15
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA PÚBLICA	15
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO	16
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUCESSÃO DO PRESTADOR E DA CONCESSIONÁRIA	17
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES.....	17
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	18
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	18
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO	19

CONTRATO DE COFATURAMENTO

CONTRATO DE COFATURAMENTO
PARA A COBRANÇA CONJUNTA DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM O
SERVIÇO PÚBLICO DE MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
(SMRSU) NO MUNICÍPIO DE RIO
CLARO, SP.

Pelo presente instrumento particular,

a) De um lado, o **Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE**, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na Av. 8 A, 360 – Cidade Nova, 13506-760, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 56.401.177/0001-54, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, denominado simplesmente **PRESTADOR**, na qualidade de prestador dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário no Município de Rio Claro, SP, e, de outro lado,

b) a [razão social da concessionária], com sede em [·], inscrita no CNPJ sob nº [·], neste ato representada por [·], denominada simplesmente **CONCESSIONÁRIA**, na qualidade de concessionária do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Rio Claro; e como interveniente-anuente:

a) o **Município de Rio Claro**, Estado de São Paulo, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.774.064/0001-88, com sede Rua 03, n.º 945, Centro - Paço Municipal, na cidade de Rio Claro/SP, neste ato representado por seu (sua) [·] (a), Sr.(a) [·], doravante denominado **PODER CONCEDENTE**,

CONSIDERANDO QUE:

- i) o **PRESTADOR** é uma entidade autárquica do Poder Executivo Municipal, cuja finalidade consiste na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no **PODER CONCEDENTE** de Rio Claro, SP;

- ii) o PODER CONCEDENTE, como titular do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos (SMRSU), realizou procedimento licitatório com a finalidade de delegar a prestação do serviço, mediante contrato de concessão, tendo se sagrado vencedora do certame a CONCESSIONÁRIA, que firmou o CONTRATO DE CONCESSÃO com o PODER CONCEDENTE;
- iii) os termos e condições do CONTRATO DE CONCESSÃO entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA são de pleno conhecimento do PRESTADOR;
- iv) a tarifa relativa à prestação do SMRSU, calculada com base no volume de água consumido pelos usuários, será calculada anualmente pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ (ENTIDADE REGULADORA), na forma do CONTRATO DE CONCESSÃO e seus ANEXOS;
- v) os serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de manejo de resíduos sólidos urbanos estão intrinsecamente relacionados, na medida em que são caracterizados como serviços públicos de saneamento básico, nos termos da Lei federal nº 11.445/2007;
- vi) a cobrança conjunta dos serviços públicos acima referidos é prevista pela Lei federal nº 11.445/07, assim como os ganhos de eficiência a partir da integração do cadastro dos usuários dos serviços públicos e unicidade de cobrança;
- vii) a cobrança conjunta dos serviços públicos respeitará os direitos dos usuários, sendo-lhes garantidos canais eficientes de diálogo e de atendimento adequado;

As PARTES resolvem firmar o presente CONTRATO, que se regerá pelo disposto nos arts. 593 a 609 do Código Civil, e pelos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES

- 1.1.** Os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão neste instrumento o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS: é a instituição financeira onde será aberta e mantida a CONTA GARANTIA, e que será responsável pela destinação dos recursos apartados do ICMS, na forma do CONTRATO DE CONCESSÃO e demais contratos celebrados entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e o BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS;

CONCESSIONÁRIA: é a sociedade empresária a quem o PODER CONCEDENTE delegou a prestação do SMRSU e que assume os direitos e as obrigações previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO;

CONJUNTO DE DADOS COMERCIAIS: é o conjunto de dados necessários que o PRESTADOR fornecerá, na forma de RELATÓRIO DE COBRANÇA e conforme a regulação, para que a CONCESSIONÁRIA mantenha seus registros contábeis em conformidade com as boas práticas e normas legais vigentes, e que incluem, no mínimo, troca de arquivos, em formatos pré-estabelecidos pelas PARTES e pela AGÊNCIA REGULADORA, de cadastro dos USUÁRIOS, leitura e faturamento diário, de arrecadação e de alterações cadastrais das operações realizadas em nome do PRESTADOR e em virtude deste instrumento;

CONTA DE ARRECADAÇÃO: é a conta bancária de titularidade do PRESTADOR, sem possibilidade de livre movimentação, administrada por instituição financeira independente (*trustee*), com a função de arrecadar, de forma centralizada, os recursos provenientes da cobrança conjunta das tarifas dos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de SMRSU, com um único código de barras, para onde serão destinados os valores relativos às referidas cobranças;

CONTA DA CONCESSIONÁRIA: é a conta bancária de titularidade da CONCESSIONÁRIA para onde serão repassados, pelo BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS, os valores relativos à prestação do SMRSU recebidos na CONTA DE ARRECADAÇÃO;

CONTRATO DE CONCESSÃO: é o instrumento que tem por objeto a delegação da prestação do SMRSU, celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, cujos termos e condições é de pleno conhecimento do PRESTADOR;

ENTIDADE REGULADORA: é a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – Agência Reguladora PCJ, fundada em 2011 e cujo protocolo de intenções foi ratificado através da Lei municipal n.º 4.129, de 13 de dezembro de 2010, bem como as alterações posteriores, que exercerá as atividades de regulação da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO e da legislação;

GARANTIA PÚBLICA: é o conjunto das garantias a serem prestadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma do CONTRATO pela arrecadação e transferência pelo PRESTADOR da receita tarifária;

HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA: valor de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por ligação ativa, a ser pago pela CONCESSIONÁRIA ao PRESTADOR, pela realização da cobrança pela prestação do serviço de SMRSU;

INTERVENIENTE-ANUENTE: Município de Rio Claro, Estado de São Paulo;

PODER CONCEDENTE: é o Município de Rio Claro, Estado de São Paulo;

PARTES: são a CONCESSIONÁRIA e o PRESTADOR;

PRESTADOR: é o Departamento Autônomo de Água e Esgoto - DAAE, prestador dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Rio Claro ou outra entidade que venha a sucedê-lo;

REAJUSTE: é a correção monetária do valor das TARIFAS, com vistas a preservar o seu valor econômico, realizada na forma e na periodicidade previstas no CONTRATO;

RELATÓRIO DE COBRANÇA: relatório encaminhado mensalmente pelo PRESTADOR para a CONCESSIONÁRIA, contendo dados individualizados sobre adimplemento e inadimplemento dos USUÁRIOS, permitindo que o PRESTADOR exerça seu direito de cobrança judicial ou extrajudicial de valores devidos. A entrega do RELATÓRIO, nos termos do CONTRATO, regulação e legislação, é condição para recebimento integral dos honorários pela prestação dos serviços de cobrança;

SMRSU: é o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, englobando as atividades de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO celebrado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

SISTEMA DE CADASTRO: é o sistema de controle de cadastro dos USUÁRIOS dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do PODER CONCEDENTE, cujo acesso deverá ser compartilhado, preferencialmente, de forma simultânea, entre o PRESTADOR e a CONCESSIONÁRIA, sendo que a operação e manutenção são de responsabilidade do PRESTADOR;

USUÁRIO: é a pessoa ou o grupo de pessoas que utiliza os serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de SMRSU no território no PODER CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objeto disciplinar a prestação dos serviços de cobrança, executados pelo PRESTADOR para a CONCESSIONÁRIA.

2.2. Os serviços prestados pelo PRESTADOR para a CONCESSIONÁRIA compreendem as seguintes atividades:

- 2.2.1. fornecimento do CONJUNTO DE DADOS COMERCIAIS, na forma e prazos necessários para que a CONCESSIONÁRIA possa cumprir com suas obrigações;
- 2.2.2. fornecimento de informações relativas ao volume de água faturado no ano anterior, na forma da Cláusula Sexta;
- 2.2.3. gestão do cadastro dos USUÁRIOS, mantendo troca de arquivos com atualização diária das alterações;
- 2.2.4. compartilhamento do SISTEMA DE CADASTRO com a CONCESSIONÁRIA, inclusive para fins de controle da arrecadação das tarifas de SMRSU pagas pelos USUÁRIOS, sob pena de retenção do pagamento dos honorários pela prestação dos serviços de cobrança;
- 2.2.5. leitura e medição do consumo de água dos USUÁRIOS, de modo a permitir o cálculo imediato da tarifa do SMRSU;
- 2.2.6. faturamento no local e entrega imediata das faturas aos USUÁRIOS, contendo as tarifas relativas aos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de SMRSU, cujo pagamento deverá ser efetuado no mesmo código de barras dos demais serviços, observando estritamente todas as regras aplicáveis;
- 2.2.7. apresentação, na fatura, dos valores de eventual subsídio da TARIFA promovido pelo PODER CONCEDENTE, enquanto vigente a legislação municipal que o autoriza, de forma a demonstrar aos USUÁRIOS o gasto efetivo com a prestação de serviços;
- 2.2.8. envio de faturas aos USUÁRIOS por correspondência ou qualquer outro meio, quando não for possível o faturamento no local.
- 2.2.9. envio à CONCESSIONÁRIA, mensalmente, do RELATÓRIO DE COBRANÇA, sob pena de inadimplemento da prestação dos serviços que autoriza a retenção dos honorários pela prestação dos serviços de cobrança.

2.3. A realização das atividades acima enumeradas dar-se-á na forma e nas condições previstas neste instrumento, bem como nos termos do que vier a ser acordado oportunamente, por escrito, entre as PARTES.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O CONTRATO entra em vigor na data de sua assinatura e terá duração pelo mesmo prazo do CONTRATO DE CONCESSÃO celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE.

3.2. Ainda que extinto o CONTRATO DE CONCESSÃO, os créditos constituídos em face dos USUÁRIOS durante sua vigência e disciplinados por este CONTRATO continuarão a pertencer à CONCESSIONÁRIA, até que, de fato, sejam cumpridas as referidas obrigações, permitida a cobrança judicial e extrajudicial dos valores que lhe digam respeito.

CLÁUSULA QUARTA – DO CADASTRO DE USUÁRIOS

4.1. O PRESTADOR será responsável pela gestão do cadastro dos USUÁRIOS, incluindo a manutenção e a operação do SISTEMA DE CADASTRO, com o apoio da CONCESSIONÁRIA, com vistas a mitigar eventuais erros.

4.2. Para os fins do disposto nesta Cláusula, o PRESTADOR se obriga, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente instrumento, a repassar à CONCESSIONÁRIA, mediante recibo de entrega, seu cadastro dos USUÁRIOS em arquivo digital e editável, prestando permanente auxílio a respeito de todas as dúvidas pertinentes aos dados e informações dos USUÁRIOS, de modo a possibilitar que esta última acompanhe, simultaneamente, a atualização tanto do cadastro quanto das informações dos USUÁRIOS, tais como alterações de dados e informações, inserção de novos USUÁRIOS, baixa de USUÁRIOS que perderem essa condição, entre outros.

4.3. Os dados compartilhados deverão o ser nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, respeitadas as regulamentações presentes e futuras do instrumento normativo.

4.4. Além do compartilhamento do SISTEMA DE CADASTRO, fica o PRESTADOR responsável pelo envio do RELATÓRIO DE COBRANÇA mensalmente, sob pena de não recebimento integral dos HONORÁRIOS PELO SERVIÇO DE COBRANÇA, por parte da CONCESSIONÁRIA.

4.5. Fica admitida à CONCESSIONÁRIA a cobrança extrajudicial e judicial, pelos meios legais admitidos, dos valores devidos pelos USUÁRIOS ao PRESTADOR por um período maior que 180 (cento e oitenta) dias e ao final do exercício financeiro, sendo que, uma vez recebidos, passarão a ser de propriedade da CONCESSIONÁRIA, na proporção de 50% (cinquenta por cento), sendo o restante devido ao MUNICÍPIO.

4.6. A CONCESSIONÁRIA deverá manter sigilo sobre os dados e informações pessoais dos USUÁRIOS fornecidas pelo PRESTADOR, não podendo utilizá-las para outros fins senão aqueles previstos neste instrumento, nos termos da legislação vigente, respeitada a Lei federal 13.709, de 14 de agosto de 2018.

4.6.1. O sigilo previsto nesta subcláusula não se aplica aos casos em que a divulgação dos dados e informações pessoais dos USUÁRIOS não for proibida por lei ou quando se fizer necessária tal divulgação por força de determinação de autoridade administrativa ou judicial.

4.7. Em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do presente instrumento, o PRESTADOR se compromete a passar à CONCESSIONÁRIA as informações sobre o seu SISTEMA DE CADASTRO e elementos necessários para a sua modernização e aprimoramento.

4.7.1. A CONCESSIONÁRIA poderá fornecer alternativa para a modernização e gestão eficiente do seu SISTEMA DE CADASTRO, que deverá ser implementada pela PRESTADORA no prazo de 60 (sessenta) dias.

4.7.2. O PRESTADOR se compromete a atualizar anualmente, com o apoio da CONCESSIONÁRIA, o SISTEMA DE CADASTRO, de forma a garantir que as informações necessárias para a realização das cobranças atreladas à este instrumento e à CONCESSÃO sejam adequadamente realizadas.

CLÁUSULA QUINTA – DA MEDIÇÃO, DO CÁLCULO E DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

5.1. Até o início da prestação de serviços, o PRESTADOR deverá adequar, com o apoio da CONCESSIONÁRIA, o *software* dos aparelhos de leitura de modo a permitir que o cálculo das tarifas relativas ao SMRSU seja feito automaticamente a partir do consumo de água dos USUÁRIOS.

5.1.1. Quando a leitura for realizada de forma manual ou por qualquer outro mecanismo, as tarifas relativas ao SMRSU deverão ser lançadas quando da emissão das respectivas faturas, observada a estrutura tarifária enviada pela CONCESSIONÁRIA.

5.2. As eventuais atualizações da estrutura tarifária deverão ser informadas pela CONCESSIONÁRIA ao PRESTADOR, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua aplicação, sendo de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA qualquer cobrança de valor indevido.

5.2.1. A CONCESSIONÁRIA se compromete a prestar todo o apoio necessário ao PRESTADOR para a aplicação da nova estrutura tarifária, inclusive mediante a atualização do *software* dos aparelhos de leitura, se for o caso.

5.2.2. O PODER CONCEDENTE é responsável pela estrutura tarifária e determinação das categorias de USUÁRIOS para a cobrança da tarifa de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que servirá de referência para o estabelecimento e arrecadação da tarifa de SMRSU.

5.3. O PRESTADOR deverá realizar a medição do consumo de água dos USUÁRIOS automaticamente por meio de aparelhos de leitura ou de forma manual, bem como emitir a correspondente fatura, já contemplando as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e do SMRSU em um mesmo código de barras.

5.4. Para fins de cumprimento do disposto na Cláusula 5.3, a CONCESSIONÁRIA poderá, caso acordado entre as PARTES, alocar pessoal necessário, próprio ou contratado, para auxiliar o PRESTADOR na realização das medições.

5.5. As faturas serão confeccionadas e emitidas pelo PRESTADOR conforme modelo aprovado pela entidade reguladora correspondente.

5.6. As faturas emitidas contemplarão as tarifas relativas aos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e do SMRSU com os valores indicados separadamente, além de indicar os locais onde os USUÁRIOS poderão efetuar o seu pagamento.

5.7. As faturas deverão contemplar, no caso de subsídio por parte do PODER CONCEDENTE, o crédito transferido pelo PODER CONCEDENTE ao USUÁRIO para custeio do pagamento da tarifa pela prestação de serviços.

5.7.1. Além dos dados acima mencionados, as faturas também contemplarão: (i) os valores relativos a eventuais serviços complementares prestados pelo PRESTADOR e/ou pela CONCESSIONÁRIA, (ii) observações relativas à prestação do SMRSU, tais como o telefone para contato do USUÁRIO com a CONCESSIONÁRIA, (iii) demais dados e informações exigidos na legislação vigente, bem como (iv) dados e informações a serem inseridos em razão de acordo pelas PARTES.

- 5.7.2. O PRESTADOR e a CONCESSIONÁRIA deverão acordar quanto à forma e prazo para elaboração de modelo de fatura conjunta que contenha o logo de ambas, o que poderá ocorrer em momento posterior ao início da prestação do serviço objeto deste contrato e desde que atendido o disciplinado pela ENTIDADE REGULADORA.
- 5.8. O PRESTADOR não será responsabilizado por qualquer problema de forma e/ou de conteúdo nas informações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA em relação às tarifas do SMRSU ou outros valores relativos a serviços complementares da CONCESSIONÁRIA.
- 5.9. Deverá ser adotado um único código de barras da fatura, o qual deverá possibilitar a segregação automática, pela instituição financeira, das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e demais valores devidos ao PRESTADOR e das tarifas do SMRSU e demais valores destinados à CONCESSIONÁRIA.
- 5.9.1. As PARTES deverão adotar todas as medidas necessárias para viabilizar o disposto nesta cláusula, inclusive junto à(s) instituição(ões) financeira(s) da CONTA DO PRESTADOR e da CONTA DA CONCESSIONÁRIA.
- 5.9.2. O BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS efetuará o repasse dos valores pertencentes à CONCESSIONÁRIA, relativos ao SMRSU, em até 3 (três) dias úteis contados da quitação do boleto pelo USUÁRIO.
- 5.10. Anteriormente ao início da cobrança conjunta das tarifas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos urbanos, as PARTES deverão adotar os procedimentos pertinentes para comunicar aos USUÁRIOS sobre a forma de cobrança dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – ATRIBUIÇÕES DO PRESTADOR

- 6.1. Sem prejuízo das atribuições previstas neste instrumento, compete exclusivamente ao PRESTADOR:
- 6.1.1. efetuar a ligação, religação, suspensão ou supressão de ligação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
- 6.1.2. realizar o corte do abastecimento de água em casos de inadimplência dos USUÁRIOS, observadas as normas aplicáveis;

- 6.1.3. atender os USUÁRIOS pelos canais de atendimento existentes com relação aos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
 - 6.1.4. averiguar, instalar e realizar a manutenção e a troca dos hidrômetros, conforme o caso;
 - 6.1.5. adotar todas as medidas cabíveis para a recuperação de crédito e redução da inadimplência dos USUÁRIOS relativa aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e SMRSU, sempre de maneira indissociável;
 - 6.1.6. emitir a fatura relativa à tarifa do SMRSU, ainda que tenha sido suprimido o fornecimento de água ao USUÁRIO, com base no último valor pago por esses serviços pelo USUÁRIO, informando à CONCESSIONÁRIA acerca desses USUÁRIOS;
 - 6.1.7. demais obrigações inerentes à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário que lhe foram atribuídas.
- 6.2. De modo a permitir o cálculo da tarifa do SMRSU pela ENTIDADE REGULADORA na forma prevista no CONTRATO DE CONCESSÃO, o PRESTADOR se compromete a encaminhar, anualmente, até o dia 10 de junho, as informações relativas ao volume de água faturado no ano anterior, excluindo-se os volumes que excedam a 30 m³ (trinta metros cúbicos) de consumo por economia em todas as categorias de USUÁRIOS.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

- 7.1. Sem prejuízo das atribuições previstas neste instrumento, compete exclusivamente à CONCESSIONÁRIA:
- 7.1.1. prestar o SMRSU no PODER CONCEDENTE, incluindo a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, autorizada a disposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos oriundos de outros PODER CONCEDENTES;
 - 7.1.2. atender aos USUÁRIOS pelos canais de atendimento existentes e de sua responsabilidade relativos ao SMRSU;
 - 7.1.3. negativar os USUÁRIOS do SMRSU junto aos órgãos de proteção de crédito, observada a legislação aplicável;

- 7.1.4. comunicar aos USUÁRIOS acerca dos valores das tarifas relativas ao SMRSU, bem como os seus reajustes e revisões, observados os prazos legais e o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO;
- 7.1.5. demais obrigações inerentes à prestação do SMRSU que lhe foram atribuídas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ATIVIDADES CORRELATAS

8.1. As PARTES estabelecem que todas as demais atividades correlatas àquelas previstas neste instrumento que, ao longo de sua execução, forem identificadas pelo PRESTADOR e/ou pela CONCESSIONÁRIA como necessárias para executar os serviços de cobrança serão comunicadas por uma dessas PARTES à outra, por escrito.

8.2. Em até 90 (noventa) dias contados da data da comunicação prevista na subcláusula anterior, o PRESTADOR e a CONCESSIONÁRIA deverão acordar, de boa-fé, a respeito das condições e da forma de realização da(s) atividade(s) correlata(s) identificada(s), a fim de se permitir o cumprimento do objetivo deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

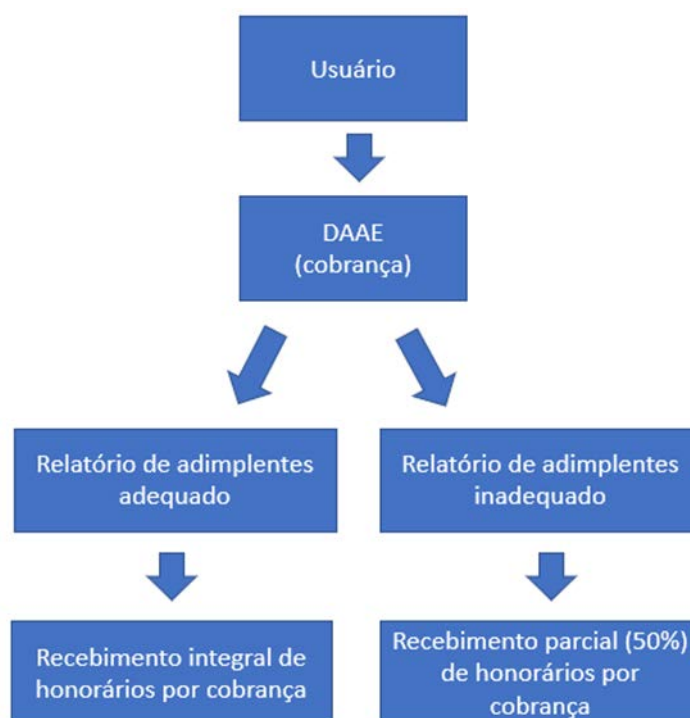
9.1. A CONCESSIONÁRIA deverá pagar ao PRESTADOR pelos serviços por esta última prestados por força deste instrumento o valor mensal de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por fatura emitida aos USUÁRIOS, referente aos HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA.

9.1.1. No valor previsto na subcláusula 9.1, estão incluídos todos os tributos, despesas, custos e investimentos necessários por parte do PRESTADOR para a prestação dos serviços objeto deste instrumento.

9.2 O valor mencionado na subcláusula 9.1 acima será reajustado com base na variação do IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo, na mesma periodicidade das tarifas do SMRSU, consoante previsto no CONTRATO DE CONCESSÃO anualmente.

9.3 Os valores devidos como HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA serão pagos integralmente a depender da entrega mensal do RELATÓRIO DE COBRANÇA do PRESTADOR à CONCESSIONÁRIA.

- 9.3.1 No caso de entrega do RELATÓRIO DE COBRANÇA de forma incompleta ou insuficiente, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar sua complementação em 5 (cinco) dias, cabendo ao PRESTADOR fazê-la, como condição de recebimento integral dos valores relativos aos HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA.
- 9.3.2 Decorrido o prazo mencionado na Subcláusula 9.3.1., sem que o PRESTADOR tenha complementado de maneira adequada o RELATÓRIO DE COBRANÇA, os valores devidos como HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS DE COBRANÇA serão pagos parcialmente, representando 50% (cinquenta por cento) do pagamento integral, conforme fluxograma abaixo:



CLÁUSULA DÉCIMA – DO SISTEMA INFORMATIZADO DA CONCESSIONÁRIA

10.1. Em até 120 dias contados da data de assinatura deste Contrato, deverá ser estabelecida forma de compartilhamento eletrônico do CONJUNTO DE DADOS COMERCIAIS de usuários existentes no SISTEMA DE CADASTRO mantido e operado pelo PRESTADOR com a CONCESSIONÁRIA.

10.1.1. O compartilhamento ocorrerá no menor prazo possível, não superando 30 dias após sua obtenção, e deverá abarcar os dados mínimos

necessários, tais como a identificação e o consumo de água de cada unidade consumidora, respeitando as disposições da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

11.1. Cada PARTE permanecerá responsável, por si e por seus subcontratados, pela execução do objeto deste instrumento, respondendo integral e exclusivamente perante a outra PARTE e a terceiros por todos os ônus decorrentes de eventual subcontratação.

11.2. Os servidores e empregados de qualquer das PARTES não sofrerão qualquer alteração nas suas vinculações com a entidade de origem em decorrência da execução das atividades inerentes ao presente instrumento.

11.3. As PARTES se isentam reciprocamente de toda e qualquer despesa de natureza social, trabalhista, previdenciária, tributária, securitária ou de outra natureza, embora não especificada, devida em decorrência, direta ou indireta, para com o pessoal que vier a ser contratado e/ ou designado por cada uma das PARTES para atender o objeto do presente instrumento, não tendo os servidores/empregados de uma PARTE qualquer vínculo empregatício ou estatutário com a outra PARTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA PÚBLICA **[JL1][JL2][ECDOT3]**

12.1. A GARANTIA PÚBLICA deverá ser implementada pelo PODER CONCEDENTE como condição para a assunção dos serviços pela CONCESSIONÁRIA no CONTRATO DE CONCESSÃO, e será mantida até a final liquidação de todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE e pelo PRESTADOR em razão deste CONTRATO e do CONTRATO DE CONCESSÃO.

12.2. A operacionalização da GARANTIA PÚBLICA será disciplinada por meio do Contrato de Administração de Contas a ser firmado pelo PODER CONCEDENTE e o BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS, com interveniência da CONCESSIONÁRIA.

12.3. O BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS deverá manter e operar, durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, uma CONTA GARANTIA, para a qual serão transferidos parte dos recursos oriundos do ICMS, cabíveis ao Município de Rio Claro.

12.3.1. Os recursos apartados ICMS deverão transitar mensalmente da conta municipal em que são recebidos, para a CONTA GARANTIA, onde serão mantidos até que haja o cumprimento das obrigações que se destinam a garantir, quando serão devolvidos à conta de livre movimentação do PODER CONCEDENTE, não podendo ser objeto de garantia de quaisquer outros projetos ou contratos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de sua natureza.

12.3.2. O PODER CONCEDENTE se obriga a transferir mensalmente para a CONTA GARANTIA os recursos apartados do ICMS em valor equivalente a 10% (dez por cento) da Receita Requerida Líquida anual, calculada na forma do CONTRATO DE CONCESSÃO, a partir da ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS.

12.4. Caso o PRESTADOR deixe de realizar a cobrança das tarifas (obrigação de fazer) de SMRSU em conjunto com a fatura da prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, deixe de transferir os valores devidos à CONCESSIONÁRIA ou descumpra qualquer outra obrigação prevista neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer a retenção do saldo integral da CONTA GARANTIA.

12.4.1. A CONCESSIONÁRIA poderá acionar diretamente o BANCO ADMINISTRADOR DE CONTAS para a retenção dos valores relativos à GARANTIA PÚBLICA, independentemente da realização de qualquer medida judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

13.1. O presente instrumento será extinto exclusivamente nas seguintes hipóteses:

13.1.1. quando do advento de seu termo extintivo ou mediante acordo entre a CONCESSIONÁRIA e o PRESTADOR;

13.1.2. em caso de comprovado inadimplemento das obrigações previstas neste instrumento e após o trânsito em julgado de decisão judicial que declarar a rescisão motivada;

13.1.3. em caso de extinção do CONTRATO DE CONCESSÃO, por quaisquer das razões nele previstas; e

13.1.4. em caso de mudança na tecnologia de cobrança (*PAYT – Pay as you throw*, por exemplo)

13.2. Quando da extinção do CONTRATO DE CONCESSÃO, extinguem-se os direitos e as obrigações da CONCESSIONÁRIA em relação a esse instrumento, cabendo às partes o acerto de contas perante valores pendentes de pagamento.

13.3. A extinção deste CONTRATO não extingue as obrigações que dele decorrerem nem o direito ao recebimento de valores pendentes que sejam direito da CONCESSIONÁRIA.

13.4. Na extinção deste CONTRATO, os dados dos USUÁRIOS deverão ser tratados – e descartados pela CONCESSIONÁRIA – nos termos da Lei federal 13.709, de 14 de agosto de 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUCESSÃO DO PRESTADOR E DA CONCESSIONÁRIA

14.1. Caso, por qualquer motivo e em qualquer momento durante a vigência do presente instrumento o PRESTADOR deixar de ser o prestador dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no PODER CONCEDENTE, este último compromete-se a fazer com que o sucessor do PRESTADOR na referida prestação, seja de que natureza for, assuma os direitos e as obrigações do PRESTADOR previstas neste instrumento.

14.2. Caso, por qualquer motivo e em qualquer momento durante a vigência deste instrumento, a CONCESSIONÁRIA deixar de ser o prestador do SMRSU, o PODER CONCEDENTE compromete-se a fazer com que o sucessor da CONCESSIONÁRIA na referida prestação, seja de que natureza for, assuma os direitos e as obrigações da CONCESSIONÁRIA previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES

15.1. Sempre que necessário, a CONCESSIONÁRIA e o PRESTADOR deverão se reunir para discutir o andamento das ações realizadas por cada uma delas no âmbito deste instrumento.

15.2. Em até 10 (dez) dias contados da assinatura deste instrumento, o PRESTADOR e a CONCESSIONÁRIA deverão indicar uma à outra os dados de um profissional responsável pelos contatos diários, para discussão de questões operacionais relativas à gestão comercial e ao objeto deste instrumento, e de um profissional responsável pelas discussões que não forem de alçada do primeiro profissional mencionado.

15.3. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas:

- i. em mãos, desde que comprovadas por protocolo;
- ii. por correio registrado, com aviso de recebimento; e
- iii. por correio eletrônico, com aviso de recebimento e confirmação de leitura.

15.4. Qualquer uma das PARTES poderá modificar os profissionais indicados e/ou os seus respectivos endereços, mediante prévia comunicação escrita à outra, sem a qual a correspondente notificação será considerada inválida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. O presente instrumento entra em vigor na data de sua assinatura, devendo o extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura, no _____ e no _____, e ser remetidas cópias do instrumento aos órgãos de controle interno e externo nos prazos regulamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

17.1. As PARTES concordam em envidar seus melhores esforços para dirimir qualquer controvérsia originária do ou relacionada ao presente Contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, de maneira amigável.

17.2. Os conflitos e litígios existentes entre as PARTES em decorrência da aplicação deste instrumento, que não puderem ser resolvidos amigavelmente serão submetidos à arbitragem, conforme previsão contida no artigo 11, II, da Lei n.º 11.079/2004.

17.3. A arbitragem será conduzida no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, em língua portuguesa, junto ao Centro de Arbitragem e Mediação Brasil-Canadá (CAM-CCBC), de conformidade com o Regulamento da referida Câmara, observada a ressalva aplicável aos direitos indisponíveis.

17.4. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros, cabendo a cada parte indicar um membro, sendo certo que o terceiro árbitro será escolhido de comum acordo pelos dois árbitros indicados pelas PARTES, devendo ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos na especialidade objeto da controvérsia. A presidência do Tribunal Arbitral caberá ao terceiro árbitro.

17.5. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro árbitro será indicado pela CCBC, observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

17.6. Caso seja necessária a obtenção de medidas cautelares ou de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário, aplicando-se o disposto na Lei Federal n.º 9.307/1996.

17.7. Compete ao foro da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, o processamento e julgamento de qualquer medida judicial de apoio à arbitragem, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 4º do Decreto n.º 46.245/2018.

17.8. Ressalvada a determinação em sentido diverso pelo Poder Judiciário ou pelo Tribunal Arbitral, nos termos da subcláusula anterior, a submissão de qualquer questão à solução prevista nesta subcláusula não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão, assim permanecendo até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.

17.9. As decisões finais do Tribunal Arbitral possuem autoridade de coisa julgada material, não podendo ser rediscutidas em quaisquer instâncias, nos termos do artigo 31 da Lei Federal n.º 9.307/1996.

17.10. As despesas com a realização da arbitragem serão adiantadas pela CONCESSIONÁRIA quando esta for a requerente do procedimento arbitral, incluídos os honorários dos árbitros, eventuais custos de perícias e demais despesas com o procedimento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As PARTES, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias, oriundas do presente instrumento, não passíveis de serem decididas mediante arbitragem, e para a execução da sentença arbitral.

E, por estarem de acordo, as PARTES, juntamente com os intervenientes e anuentes, assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

Rio Claro, [.] de [.] de 2025

Contratada: PRESTADOR

Contratante: CONCESSIONÁRIA

Interveniente-Anuente: PODER CONCEDENTE

Testemunhas:

Nome

CPF

Cargo

Nome

CPF

Cargo